

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 428/2542 บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ ธน พล จำกัด

โจทก์

เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์

ผู้ร้อง

นางสาว ปราณี ลีลาอาภา ใน ฐานะ ผู้

ชำระบัญชี ของ

ผู้คัดค้าน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็นเวลด์

ผู้คัดค้าน

นาย ชีรพล พัฒนวิชัยกุล

จำเลย

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 114

การโอนทรัพย์สินซึ่งลูกหนี้ได้กระทำในระหว่างระยะเวลา 3 ปีก่อนมีการขอให้ล้มละลายตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 114 เป็นหน้าที่ของผู้รับโอนจะต้องแสดงให้เห็นพอใจศาลว่า การโอน กระทำโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน การที่ผู้คัดค้านเพ่งทราบ ว่า จำเลยถูกฟ้องให้ล้มละลายและถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดภายหลัง จากจำเลยได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินพิพาทพร้อม สิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้คัดค้านแล้ว แสดงว่าผู้คัดค้าน ไม่รู้ถึงการที่จำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัวมาก่อนจะจดทะเบียน โอนกรรมสิทธิ์ให้ ผู้คัดค้านรับโอนที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ก่อนจำเลยถูกฟ้องล้มละลายประมาณ 1 ปี และหนี้ที่จำเลยถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายเป็นหนี้ในฐานะผู้ค้ำประกันในมูลหนี้ที่เกิด จากบุคคลอื่นขายลดเช็คแก่โจทก์พฤติการณ์น่าเชื่อว่าการโอนทรัพย์สินได้กระทำโดยสุจริต และการที่ผู้คัดค้านชำระค่าที่ดิน ให้จำเลยบางส่วนตามสัญญาจะซื้อจะขายแล้วยังต้องนำเงินไปไถ่ถอนจำนองจากธนาคารก่อนจึงรับโอน

กรรมสิทธิ์ ถือว่าผู้คัดค้านได้เสียค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติล้มละลายฯ มาตรา 114 ผู้ร้องจะขอให้เพิกถอนการโอนไม่ได้

คดีนี้สืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยล้มละลายเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2534 ศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์จำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2534 และพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2536 ขณะนี้ยังไม่พ้นภาวะล้มละลาย

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 22480 ตำบลวัดท่าพระ (เกาะท่าพระ) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์ เลขที่ 23/61 และให้กลับคืนสู่ฐานะเดิม หากไม่สามารถกลับคืนสู่ฐานะเดิมได้ให้ผู้คัดค้านชดเชยราคาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเป็นเงิน 3,935,216 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่งจนกว่าจะชำระเสร็จ

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า ผู้คัดค้านซื้อทรัพย์สินตามคำร้องโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว มีคำสั่งให้ยกคำร้อง ของ ผู้ร้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการโอนที่ดินโฉนดเลขที่ 22480 ตำบลวัดท่าพระ (เกาะท่าพระ) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างอาคารพาณิชย์เลขที่ 23/61 ซึ่งปลูกอยู่ในที่ดิน ระหว่างจำเลยกับห้างหุ้นส่วนจำกัด เท็นเวลด์ ผู้คัดค้าน (ผู้รับโอน) และให้คู่สัญญากลับสู่ฐานะเดิม ถ้าไม่สามารถกลับสู่ฐานะเดิมได้ให้ผู้คัดค้านชดเชยราคาเป็นเงิน 3,935,216 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อย

ละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันทราบคำพิพากษานี้จนกว่าจะชำระเสร็จแก่กองทรัพย์สินของลูกหนี้

ผู้คัดค้านฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้วข้อเท็จจริงฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2531 ผู้คัดค้านได้ทำสัญญากู้เบิกเงินเกินบัญชีจำนวน 2,000,000 บาท จากธนาคาร กสิกรไทย จำกัด สาขาจรัสสินทวงศ์ 11 โดยจำเลยนำที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่ 22480 แขวงวัดท่าพระ (เกาะท่าพระ) เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างคืออาคารพาณิชย์เลขที่ 23/61 ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของจำเลยมาจดทะเบียนจำนองเป็นประกันหนี้ในวงเงิน 2,500,000 บาท ไว้แก่ธนาคารสาขาดังกล่าว และในปีเดียวกันจำเลยซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้คัดค้านได้โอนขายหุ้นให้แก่นางสาวปราณีเป็นเงิน 300,000 บาท จากนั้นนางสาวปราณีเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของผู้คัดค้านและได้บริหารกิจการต่อมาจนกระทั่งวันที่ 6 มิถุนายน 2533 จำเลยได้จดทะเบียนโอนขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างพิพาทที่ติดจำนองไว้ดังกล่าวให้แก่ผู้คัดค้าน ตามสำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินเอกสารหมายเลข ร.3 และสำเนาโฉนดที่ดินเอกสารหมายเลข ร.2 ต่อมาวันที่ 17 พฤษภาคม 2534 โจทก์ฟ้องจำเลยขอให้ล้มละลาย และศาลชั้นต้นมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2534 คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านว่า ผู้ร้องจะขอให้เพิกถอนการขายที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างระหว่างจำเลยกับผู้คัดค้านตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ. 2483 มาตรา 114 ได้หรือไม่ เห็นว่า การโอนทรัพย์สินซึ่งลูกหนี้ (จำเลย) ได้กระทำในระหว่างระยะเวลา 3 ปี ก่อนมีการขอให้ล้มละลายตามมาตรา 114 นั้นเป็นหน้าที่ของผู้คัดค้าน (ผู้รับโอน) จะต้องแสดงให้เห็นพอใจศาลว่าการโอนได้กระทำโดยสุจริตและมีค่าตอบแทน จึงมีข้อวินิจฉัยก่อนว่า การจดทะเบียนโอนขายที่ดินที่ผู้คัดค้านรับโอนจากจำเลยได้กระทำโดยสุจริต

และมีค่าตอบแทนหรือไม่ ในข้อนี้มีนางสาวปราณีพยานผู้คัดค้านเบิกความว่า ผู้คัดค้านจดทะเบียนเลิกห้างแล้ว โดยมีพยานเป็นผู้ชำระบัญชีก่อนผู้คัดค้านจะเลิกห้าง พยานได้ซื้อหุ้นจากจำเลยเมื่อปี 2531 หลังจากพยานเข้าดำเนินกิจการแล้วดีขึ้น ต่อมาวันที่ 25 ตุลาคม 2532 จึงได้เจรจาขอซื้อที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากจำเลย ให้แก่ผู้คัดค้านโดยตกลงซื้อขายในราคา 1,800,000 บาท แบ่งชำระเป็น 7 งวดพร้อมกับต้องรับภาระหนี้ที่จำเลยจำนองไว้กับธนาคารกสิกรไทยจำกัด ด้วย เมื่อรวมแล้วเป็นราคาที่ซื้อขายกัน 4,300,000 บาทปรากฏตามหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายอาคารพร้อมที่ดินเอกสารหมายเลข ร.9 หลังจากชำระเงินครบถ้วนแล้ว จำเลยได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2533 พยานไม่ทราบว่าจำเลยมีหนี้สินล้นพ้นตัว จากคำเบิกความของนางสาวปราณีดังกล่าวเห็นได้ว่า ก่อนจำเลยจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้คัดค้าน ได้มีการทำหนังสือสัญญาจะซื้อจะขายอาคารพร้อมที่ดิน โดยมีการผ่อนชำระราคากันเป็นงวดนับตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2532 เป็นต้นมาอาคารและที่ดินที่ซื้อขายก็ได้ใช้เป็นที่ตั้งสำนักงานทำธุรกิจของผู้คัดค้านเรื่อยมาจนกระทั่งมีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในวันที่ 6 มิถุนายน 2533 แสดงว่าผู้คัดค้านได้ดำเนินธุรกิจด้วยดีไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สินในวันที่ผู้คัดค้านรับโอนจากจำเลยผู้คัดค้านยังจะต้องนำเงินไปไถ่ถอนจำนองจากธนาคารกสิกรไทย จำกัด เสียก่อนจึงจะโอนมาให้ผู้คัดค้านได้ หากนำเงินที่ต้องใช้ในการไถ่ถอนมารวมกับค่าที่ดินที่จำเลยขายในราคาอีก 1,800,000 บาท ก็จะเป็นเงินที่ซื้อขายกันไม่ต่ำกว่า 4,000,000 บาท ที่ดินพิพาทมีเนื้อที่ 29 ตารางวา มีตึกแถวสี่ชั้นปลูกอยู่ในที่ดินดังกล่าว จึงเป็นราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ ส่วนผู้ร้องมีเพียงนายอาคม จันทรวิจิตร เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ของจำเลยเป็นพยานเบิกความว่า จากการสอบสวนของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จำนวนเงินที่ชำระให้เป็นค่าที่ดินนั้นผู้คัดค้านไม่สามารถนำพยานหลักฐานมาแสดงให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เห็นได้ว่าเป็นเงินของผู้คัดค้าน เพราะผู้คัดค้านมีทุนจดทะเบียนไว้เพียง 500,000 บาท เท่านั้น ที่ผู้ร้องนำสืบดัง

กล่าวไม่ได้โต้แย้งในกรณีที่ผู้คัดค้านได้รับโอนมาโดยไม่สุจริตแต่ประการใดและคำว่า
สุจริตในมาตรา 114 ดังกล่าว ย่อมหมายถึงผู้คัดค้านในฐานะผู้รับโอนมิได้ทราบถึง
ภาระหนี้สินล้นพ้นตัวของจำเลยผู้ล้มละลายข้อเท็จจริงจึงฟังตามคำพยานของ
นางสาวปราณี ดังกล่าวได้ดังนี้ การที่ผู้คัดค้านเพ่งทราบจำเลยถูกฟ้องให้ล้มละลาย
และถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดภายหลังจากจำเลยได้จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน
พิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างให้แก่ผู้คัดค้านแล้วแสดงว่าผู้คัดค้านไม่รู้ถึงการที่จำเลยมี
หนี้สินล้นพ้นตัวมาก่อนจะจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้ ผู้คัดค้านมิได้เป็นเครือญาติ
กับจำเลย มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันในทางซื้อหุ้นจากจำเลยแล้วเข้าดำเนินกิจการต่อ
มาและในการที่ผู้คัดค้านชำระค่าที่ดินให้จำเลยบางส่วนตามสัญญาจะซื้อจะขายแล้ว
ยังต้องนำเงินไปไถ่ถอนจำนองจากธนาคารกสิกรไทย จำกัดก่อนจึงรับโอนกรรมสิทธิ์
ต้องถือว่าผู้คัดค้านได้เสียค่าตอบแทนแล้วตามนัยแห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.
2483 มาตรา 114 เมื่อผู้คัดค้านรับโอนที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างมาแล้วตั้งแต่วันที่
6 มิถุนายน 2533 แต่จำเลยเพ่งถูกฟ้องขอให้ล้มละลายเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม
2534 นับระยะเวลาได้ประมาณ 1 ปี และในที่จำเลยถูกฟ้องเป็นคดีล้มละลายก็
ปรากฏว่าเป็นผู้ต้องรับผิดชอบในฐานะผู้ค้ำประกันในมูลหนี้ที่เกิดจากบุคคลอื่นขายลดเช็ค
ให้แก่โจทก์ พฤติการณ์น่าเชื่อว่า การโอนทรัพย์สินดังกล่าวกระทำโดยสุจริต ผู้
คัดค้านไม่รู้ถึงภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวของจำเลยพยานหลักฐานของผู้คัดค้านที่น่าสืบ
แสดงให้พอใจศาลได้ว่าผู้คัดค้านรับโอนที่ดินพิพาทพร้อมสิ่งปลูกสร้างจากจำเลยดัง
กล่าวไว้โดยสุจริตและมีค่าตอบแทนผู้ร้องจะร้องขอให้เพิกถอนการโอนรายนี้ไม่ได้ ที่
ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยฎีกาของผู้คัดค้านฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้อง ของ ผู้ร้อง

(ทวีชัย เจริญบัณฑิต-สมปอง เสนเนียม-พิชัย เตโชพิทยาบูล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ